



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANA ALOM ALIAS ANA |
| 2. Tempat lahir | : Beoga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/24 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Angola |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mambruk 2 Kwamki Narama Kabupaten
Mimika dan Kampung Kimak Kel./Desa Kimak Kec.
Ilaga Kab. Puncak Propinsi Papua |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Ana Alom Alias Ana ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/85/VI/2024/Reskrim ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Frengky Kambu, S.H., dan Yosua William Kamampy Rumbiak, S.H. Advokat, berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) di Jalan Leo Mamiri

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan II sempan Timika Papua Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Register Nomor : 242/SK/2024/PN. Tim, tanggal 09 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim tanggal 5 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANA ALOM alias ANA** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan** mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana tersebut dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANA ALOM alias ANA** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan gagang plastic warna ungu ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan Putusan Bebas terhadap Terdakwa karena masih belum jelas apakah korban meninggal akibat tusukan yang dilakukan Terdakwa atau bukan sehingga masih memerlukan pembuktian mendalam lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan suratuntutannya;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia yang bernama **ANA ALOM alias ANA** selanjutnya disebut dengan Terdakwa pada Hari Kamis tgl 27 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2024 sekira pukul 05.30 Wit di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah **"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, "** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANA ALOM ALIAS ANA (selanjutnya disebut terdakwa)**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wit di Jalan Mambruk 2 Kwamki Narama adanya Pembayaran Adat (Mas Kawin) antara Keluarga Besar dari Manokwari melakukan Pembayaran Adat (Mas Kawin) kepada Keluarga Besar dari Marga Monim, Sekira pukul 16.00 Wit, Keluarga Laki – laki (Suku Manokwari) telah selesai acara Pembayaran Adat (Mas Kawin), Kemudian dari Pihak Keluarga Perempuan (Marga Monim) melakukan acara goyang, Sekira pukul 20.00 Wit, terdakwa dari tempat acara goyang menuju ke Kota Timika untuk membeli sirih menggunakan ojek, Sekira pukul 22.30 Wit, terdakwa tiba di rumah di Jalan Mambruk 2 setelah dari Kota Timika sesampai rumah lalu terdakwa bertemu dengan korban dan korban langsung memukul terdakwa kemudian terdakwa bersama korban berada di halaman rumah menenggak minuman keras jenis anggur api sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman keras jenis bir bintang sebanyak 3 (tiga) kaleng, Setelah terdakwa bersama korban menenggak minuman keras lalu terdakwa bersama korban menuju kembali ke Acara Goyang hingga pagi, Sekira pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama korban pulang ke rumah setelah dari Acara goyang lalu terdakwa bersama korban masuk kedalam kamar dan disaat kami berada didalam kamar lalu korban mengungkit kembali disaat terdakwa pergi ke Kota bahkan korban memukul terdakwa kembali dan terdakwa merasa takut hingga terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu lalu korban menutup pintu kamar hingga terdakwa menendang pintu kamar sebanyak 5 (lima) kali disaat terdakwa menendang pintu kamar lalu korban membuka pintu kamar kemudian korban menendang dan memukul terdakwa kembali bahkan terdakwa terbentur tembok

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



dan disaat terdakwa merasakan sakit pada bagian kepala terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil pisau di dapur, Setelah terdakwa mengambil pisau dari dapur namun korban mengikuti terdakwa dari arah belakang yang saat itu juga Sdr. TEO HAGABAL bersama salah Seorang Laki – laki, bahkan Sdr. TEO HAGABAL datang dari arah luar rumah menuju ke dalam rumah bahkan Sdr. TEO HAGABAL mengatakan ke korban bahwa **“ANAK TARA BOLEH,,, TENANG (tangan dari TEO HAGABAL bergerak seperti tanda melarang korban untuk memukul terdakwa)”**, yang saat itu juga terdakwa sudah mengambil dan memegang pisau dapur menggunakan tangan kanan sedangkan korban sudah berada dihadapan terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam korban mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Saat itu juga Sdr. TEO HAGABAL mengatakan ke terdakwa bahwa **“ANAK KENAPA BEGITU,,, (ekspresi tampak kaget)”**, terdakwa hanya berdiam diri dan disaat terdakwa hendak berjalan kaki arah keluar rumah lalu terdakwa melihat korban langsung terjatuh terlentang kemudian Sdr. TEO HAGABAL langsung memangku korban (ekspresi tampak panik dan kaget), Setelah terdakwa melihat Sdr. TEO HAGABAL memangku korban sedangkan terdakwa masih memegang pisau ditangan terdakwa lalu terdakwa berjalan keluar rumah menuju depan rumah (sambil duduk dan menangis) kemudian ada 2 (dua) Orang Laki – laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan mengatakan bahwa **“ADEK TIDAK BOLEH JALAN MARI KEMBALI KERUMAH,,,”**, saat itu juga terdakwa berjalan kaki kembali kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah dan langsung menuju ke Rumah Sdr. AGUS MONIM selanjutnya setiba terdakwa dirumah dari Sdr. AGUS MONIM dan bertemu dengan Sdr. AGUS MONIM lalu terdakwa mengatakan bahwa **“KAKAK,,, SAYA MINTA TOLONG,,, ANTAR YANSEN (KORBAN) KE RUMAH SAKIT”**, lalu Sdr. AGUS MONIM mengatakan bahwa **“PANGGIL ITU PELAN – PELAN, ORANG MASIH TIDUR INI,,,”**, saat itu juga Sdr. AGUS MONIM langsung mengambil kunci mobil pick - up lalu diserahkan ke Sdr. DIAS PIKYO dan Sdr. SAUL SEREFLE (datang dari arah belakang terdakwa dimana mendengar adanya keributan antara terdakwa dengan korban), Dan disaat terdakwa berada di Rumah Sdr. AGUS MONIM untuk meminta tolong lalu terdakwa melihat Sdr. TEO HAGABAL sedang menggendong korban dari Rumah menuju ke Rumah Sdr. AGUS MONIM setelah tiba dirumah Sdr. AGUS MONIM kemudian korban dinaikkan ke atas mobil pick – up dan langsung bergerak menuju ke Rumah Sakit guna dilakukan perawatan medis, Sekira pukul 07.00 Wit, Sdri. VINCE WALLY menyampaikan ke terdakwa bahwa **“KENAPA TIKAM SA PU ANAK,,, KENAPA TIKAM SA PU ANAK,,,? (ekspresi menangis)”** yang

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, Sekira pukul 08.00 Wit, kemudian datang Aparat Keamanan menuju Rumah lalu terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Mimika Baru.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika, dengan Nomor : Ver /1003.11.1/433/2024, tanggal 27 Juni 2024 oleh dr. Anugerah Lewsomar, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka tusuk pada bagian dada kiri kemungkinan dapat disebabkan oleh trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia yang bernama **ANA ALOM alias ANA** selanjutnya disebut dengan Terdakwa pada Hari Kamis tgl 27 Juni 2024 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2024 sekira pukul 05.30 Wit di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah **“dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, yang mengakibatkan mati ”** dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANA ALOM ALIAS ANA (selanjutnya disebut terdakwa)**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wit di Jalan Mambruk 2 Kwamki Narama adanya Pembayaran Adat (Mas Kawin) antara Keluarga Besar dari Manokwari melakukan Pembayaran Adat (Mas Kawin) kepada Keluarga Besar dari Marga Monim, Sekira pukul 16.00 Wit, Keluarga Laki – laki (Suku Manokwari) telah selesai acara Pembayaran Adat (Mas Kawin), Kemudian dari Pihak Keluarga Perempuan (Marga Monim) melakukan acara goyang, Sekira pukul 20.00 Wit, terdakwa dari tempat acara goyang menuju ke Kota Timika untuk membeli sirih menggunakan ojek, Sekira pukul 22.30 Wit, terdakwa tiba di rumah di Jalan Mambruk 2 setelah dari Kota Timika sesampai rumah lalu terdakwa bertemu dengan korban dan korban langsung memukul terdakwa kemudian terdakwa bersama korban berada di halaman rumah menenggak minuman keras jenis anggur api sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman keras jenis bir bintang sebanyak 3 (tiga) kaleng, Setelah terdakwa bersama korban menenggak minuman keras lalu terdakwa bersama korban menuju kembali ke Acara Goyang hingga pagi, Sekira pukul 05.30 Wit, terdakwa

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



bersama korban pulang ke rumah setelah dari Acara goyang lalu terdakwa bersama korban masuk kedalam kamar dan disaat kami berada didalam kamar lalu korban mengungkit kembali disaat terdakwa pergi ke Kota bahkan korban memukul terdakwa kembali dan terdakwa merasa takut hingga terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu lalu korban menutup pintu kamar hingga terdakwa menendang pintu kamar sebanyak 5 (lima) kali disaat terdakwa menendang pintu kamar lalu korban membuka pintu kamar kemudian korban menendang dan memukul terdakwa kembali bahkan terdakwa terbentur tembok dan disaat terdakwa merasakan sakit pada bagian kepala terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil pisau di dapur, Setelah terdakwa mengambil pisau dari dapur namun korban mengikuti terdakwa dari arah belakang yang saat itu juga Sdr. TEO HAGABAL bersama salah Seorang Laki – laki, bahkan Sdr. TEO HAGABAL datang dari arah luar rumah menuju ke dalam rumah bahkan Sdr. TEO HAGABAL mengatakan ke korban bahwa **“ANAK TARA BOLEH,,, TENANG (tangan dari TEO HAGABAL bergerak seperti tanda melarang korban untuk memukul terdakwa)”**, yang saat itu juga terdakwa sudah mengambil dan memegang pisau dapur menggunakan tangan kanan sedangkan korban sudah berada dihadapan terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam korban mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Saat itu juga Sdr. TEO HAGABAL mengatakan ke terdakwa bahwa **“ANAK KENAPA BEGITU,,, (ekspresi tampak kaget)”**, terdakwa hanya berdiam diri dan disaat terdakwa hendak berjalan kaki arah keluar rumah lalu terdakwa melihat korban langsung terjatuh terlentang kemudian Sdr. TEO HAGABAL langsung memangku korban (ekspresi tampak panik dan kaget), Setelah terdakwa melihat Sdr. TEO HAGABAL memangku korban sedangkan terdakwa masih memegang pisau ditangan terdakwa lalu terdakwa berjalan keluar rumah menuju depan rumah (sambil duduk dan menangis) kemudian ada 2 (dua) Orang Laki – laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan mengatakan bahwa **“ADEK TIDAK BOLEH JALAN MARI KEMBALI KERUMAH,,,”**, saat itu juga terdakwa berjalan kaki kembali kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah dan langsung menuju ke Rumah Sdr. AGUS MONIM selanjutnya setiba terdakwa dirumah dari Sdr. AGUS MONIM dan bertemu dengan Sdr. AGUS MONIM lalu terdakwa mengatakan bahwa **“KAKAK,,, SAYA MINTA TOLONG,,, ANTAR YANSEN (KORBAN) KE RUMAH SAKIT”**, lalu Sdr. AGUS MONIM mengatakan bahwa **“PANGGIL ITU PELAN – PELAN, ORANG MASIH TIDUR INI,,,”**, saat itu juga Sdr. AGUS MONIM langsung mengambil kunci mobil pick - up lalu diserahkan ke Sdr. DIAS PIKYO dan Sdr. SAUL SEREFLE (datang dari arah belakang terdakwa

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



dimana mendengar adanya keributan antara terdakwa dengan korban), Dan disaat terdakwa berada di Rumah Sdr. AGUS MONIM untuk meminta tolong lalu terdakwa melihat Sdr. TEO HAGABAL sedang menggendong korban dari Rumah menuju ke Rumah Sdr. AGUS MONIM setelah tiba di rumah Sdr. AGUS MONIM kemudian korban dinaikkan ke atas mobil pick – up dan langsung bergerak menuju ke Rumah Sakit guna dilakukan perawatan medis, Sekira pukul 07.00 Wit, Sdri. VINCE WALLY menyampaikan ke terdakwa bahwa “**KENAPA TIKAM SA PU ANAK,,, KENAPA TIKAM SA PU ANAK,,,? (ekspresi menangis)**” yang saat itu juga terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, Sekira pukul 08.00 Wit, kemudian datang Aparat Keamanan menuju Rumah lalu terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Mimika Baru.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika, dengan Nomor : Ver /1003.11.1/433/2024, tanggal 27 Juni 2024 oleh dr. Anugerah Lewsomar, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka tusuk pada bagian dada kiri kemungkinan dapat disebabkan oleh trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia yang bernama **ANA ALOM alias ANA** selanjutnya disebut dengan Terdakwa pada Hari Kamis tgl 27 Juni 2024 atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2024 sekira pukul 05.30 Wit di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah “**dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka berat**” dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ANA ALOM ALIAS ANA (selanjutnya disebut terdakwa)**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wit di Jalan Mambruk 2 Kwamki Narama adanya Pembayaran Adat (Mas Kawin) antara Keluarga Besar dari Manokwari melakukan Pembayaran Adat (Mas Kawin) kepada Keluarga Besar dari Marga Monim, Sekira pukul 16.00 Wit, Keluarga Laki – laki (Suku Manokwari) telah selesai acara Pembayaran Adat (Mas Kawin), Kemudian dari Pihak Keluarga Perempuan (Marga Monim) melakukan acara goyang, Sekira pukul 20.00 Wit, terdakwa dari tempat acara goyang menuju ke

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Kota Timika untuk membeli sirih menggunakan ojek, Sekira pukul 22.30 Wit, terdakwa tiba di rumah di Jalan Mambruk 2 setelah dari Kota Timika sesampai rumah lalu terdakwa bertemu dengan korban dan korban langsung memukul terdakwa kemudian terdakwa bersama korban berada di halaman rumah menenggak minuman keras jenis anggur api sebanyak 3 (tiga) botol dan minuman keras jenis bir bintang sebanyak 3 (tiga) kaleng, Setelah terdakwa bersama korban menenggak minuman keras lalu terdakwa bersama korban menuju kembali ke Acara Goyang hingga pagi, Sekira pukul 05.30 Wit, terdakwa bersama korban pulang ke rumah setelah dari Acara goyang lalu terdakwa bersama korban masuk kedalam kamar dan disaat kami berada didalam kamar lalu korban mengungkit kembali disaat terdakwa pergi ke Kota bahkan korban memukul terdakwa kembali dan terdakwa merasa takut hingga terdakwa keluar dari kamar menuju ke ruang tamu lalu korban menutup pintu kamar hingga terdakwa menendang pintu kamar sebanyak 5 (lima) kali disaat terdakwa menendang pintu kamar lalu korban membuka pintu kamar kemudian korban menendang dan memukul terdakwa kembali bahkan terdakwa terbentur tembok dan disaat terdakwa merasakan sakit pada bagian kepala terdakwa lalu terdakwa langsung mengambil pisau di dapur, Setelah terdakwa mengambil pisau dari dapur namun korban mengikuti terdakwa dari arah belakang yang saat itu juga Sdr. TEO HAGABAL bersama salah Seorang Laki – laki, bahkan Sdr. TEO HAGABAL datang dari arah luar rumah menuju ke dalam rumah bahkan Sdr. TEO HAGABAL mengatakan ke korban bahwa **“ANAK TARA BOLEH,,, TENANG (tangan dari TEO HAGABAL bergerak seperti tanda melarang korban untuk memukul terdakwa)”**, yang saat itu juga terdakwa sudah mengambil dan memegang pisau dapur menggunakan tangan kanan sedangkan korban sudah berada dihadapan terdakwa kemudian terdakwa langsung menikam korban mengenai bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Saat itu juga Sdr. TEO HAGABAL mengatakan ke terdakwa bahwa **“ANAK KENAPA BEGITU,,, (ekspresi tampak kaget)”**, terdakwa hanya berdiam diri dan disaat terdakwa hendak berjalan kaki arah keluar rumah lalu terdakwa melihat korban langsung terjatuh terlentang kemudian Sdr. TEO HAGABAL langsung memangku korban (ekspresi tampak panik dan kaget), Setelah terdakwa melihat Sdr. TEO HAGABAL memangku korban sedangkan terdakwa masih memegang pisau ditangan terdakwa lalu terdakwa berjalan keluar rumah menuju depan rumah (sambil duduk dan menangis) kemudian ada 2 (dua) Orang Laki – laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dengan mengatakan bahwa **“ADEK TIDAK BOLEH JALAN MARI KEMBALI KERUMAH,,,”**, saat itu juga terdakwa berjalan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



kaki kembali kerumah namun terdakwa tidak pulang kerumah dan langsung menuju ke Rumah Sdr. AGUS MONIM selanjutnya setiba terdakwa dirumah dari Sdr. AGUS MONIM dan bertemu dengan Sdr. AGUS MONIM lalu terdakwa mengatakan bahwa **"KAKAK,,, SAYA MINTA TOLONG,,, ANTAR YANSEN (KORBAN) KE RUMAH SAKIT"**, lalu Sdr. AGUS MONIM mengatakan bahwa **"PANGGIL ITU PELAN – PELAN, ORANG MASIH TIDUR INI,,,"**, saat itu juga Sdr. AGUS MONIM langsung mengambil kunci mobil pick - up lalu diserahkan ke Sdr. DIAS PIKYO dan Sdr. SAUL SEREFLE (datang dari arah belakang terdakwa dimana mendengar adanya keributan antara terdakwa dengan korban), Dan disaat terdakwa berada di Rumah Sdr. AGUS MONIM untuk meminta tolong lalu terdakwa melihat Sdr. TEO HAGABAL sedang menggendong korban dari Rumah menuju ke Rumah Sdr. AGUS MONIM setelah tiba dirumah Sdr. AGUS MONIM kemudian korban dinaikkan ke atas mobil pick – up dan langsung bergerak menuju ke Rumah Sakit guna dilakukan perawatan medis, Sekira pukul 07.00 Wit, Sdri. VINCE WALLY menyampaikan ke terdakwa bahwa **"KENAPA TIKAM SA PU ANAK,,, KENAPA TIKAM SA PU ANAK,,,? (ekspresi menangis)"** yang saat itu juga terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, Sekira pukul 08.00 Wit, kemudian datang Aparat Keamanan menuju Rumah lalu terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Mimika Baru.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika, dengan Nomor : Ver /1003.11.1/433/2024, tanggal 27 Juni 2024 oleh dr. Anugerah Lewsomar, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka tusuk pada bagian dada kiri kemungkinan dapat disebabkan oleh trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saul Antonius Serefle Alias Saul, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika Terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan korban bertengkar kemudian, Terdakwa menikam korban;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikam korban pada bagian dada kiri menggunakan pisau;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- Bahwa pada saat korban dibawa ke Rumah Sakit, Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan suami isteri namun belum menikah secara sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dahlan Mahendra Abdul Rasyid Rumagesan, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika Terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban bertengkar kemudian, Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban menggunakan pisau korban pada bagian dada kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah ditikam korban berjalan ke ruang tamu namun ketika di ruang tamu Terdakwa pingsan;
- Bahwa Korban telah meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat sebelum penikaman Terdakwa dan korban dalam kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan pasangan suami isteri yang belum menikah sah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Miske Anita Rita Monim, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika Terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban bertengkar kemudian, Terdakwa menikam korban;
- Bahwa Terdakwa menikam korban pada bagian dada kiri menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Bahwa pada saat penikaman Terdakwa dan korban dalam kondisi dibawah pengaruh minuman beralkohol;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban merupakan suami isteri namun belum menikah sah;
- Bahwa keluarga korban dan Terdakwa telah berdamai namun tidak ada kompensasi yang diberikan korban kepada keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika, dengan Nomor : Ver / 1003.11.1/433/2024, tanggal 27 Juni 2024 oleh dr. Anugerah Lewsomar, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-laki usia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka tusuk pada bagian dada kiri kemungkinan dapat disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 07.00 Wit di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika Terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal pada hari itu juga;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban bertengkar karena korban cemburu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban karena terlebih dahulu dianiaya oleh korban;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan cara menusuk dada korban dengan menggunakan pisau pada bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan korban belum nikah sah;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain meskipun haknya untuk mengajukan alat bukti telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan gagang plastic warna ungu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 07.00 Wit di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika Terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menikam korban dengan cara menusuk dada korban dengan menggunakan pisau pada bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menikam korban karena, korban cemburu dengan Terdakwa selain itu korban terlebih dahulu menganiaya Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal Pukul 06.49 Wit sesaat setelah Terdakwa menikam korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ana Alom Alias Ana yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96), sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu yang mana perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Pukul 07.00 Wit di Jalan Mambruk 2 Kabupaten Mimika Terdakwa menikam korban hingga korban meninggal dunia, Terdakwa menikam korban dengan cara menusuk dada korban dengan menggunakan pisau pada bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa menikam korban karena, korban cemburu dengan Terdakwa selain itu korban terlebih dahulu menganiaya Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, korban meninggal Pukul 06.49 Wit sesaat setelah Terdakwa menikam korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar menusuk dada korban dengan menggunakan pisau pada bagian dada kiri korban sebanyak 1 (satu) kali karena ingin mengambil uang dan telah korban cemburu dan telah dianiaya oleh korban yang mana setelah Terdakwa menusuk dada kiri korban yang merupakan organ vital yaitu letak jantung seseorang yang patut diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menyebabkan kematian / hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Timika, dengan Nomor : Ver / 1003.11.1/433/2024, tanggal 27 Juni 2024 oleh dr. Anugerah Lewsomar, dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin laki-

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki usia dua puluh delapan tahun, dari hasil pemeriksaan tampak luka tusuk pada bagian dada kiri kemungkinan dapat disebabkan oleh trauma benda tajam

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kematian / kehilangan nyawa sehingga unsur “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain” telah terbukti secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang meminta terdakwa untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum majelis hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut mengingat pertimbangan majelis hakim sebelumnya telah menyatakan terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang diuraikan penasehat hukum tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut majelis hakim karena uraian tersebut bukan merupakan dasar peniadaan pidana baik alasan pembeda maupun pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana Terdakwa, baik alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan gagang plastic warna ungu;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang tidak bernilai ekonomis maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana yaitu Tindak Pidana Penganiayaan mengakibatkan matinya seseorang yang mana Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut yang mana secara nyata niat Terdakwa untuk membunuh korban karena Terdakwa menusuk korban pada bagian dada sebelah kiri korban yang merupakan letak jantung seseorang yang tentu telah diketahui secara umum akibat dari luka tusukan pada bagian dada kiri dan mengenai jantung seseorang berpotensi besar mengakibatkan seseorang meninggal dunia sehingga Majelis Hakim memandang niat Terdakwa dari awal adalah melakukan pembunuhan bukan melakukan penganiayaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan korban menyebabkan Terdakwa meninggal dunia;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ana Alom Alias Ana** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ana Alom Alias Ana** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan gagang plastic warna ungu;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2024, oleh kami, Ricky Emarza Basyir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda Irianti Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 103/Pid.B/2024/PN Tim